

1501232-24.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Nos casos em que a violência resulta em morte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501232-24.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501232-24.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LAVOISIER APARECIDO LOPES JUNIOR e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LAVOISIER APARECIDO LOPES JÚNIOR foi processado como incurso no art. 157, § 3º, II, do CP, porque no dia 7/5/2022, durante a madrugada, na Rua Vitória Régia, 515, nesta cidade e comarca, subtraiu, mediante violência exercida com arma branca (faca), que resultou na morte da vítima Josias dos Santos, o veículo Corsa Sedan Premium placa EGK 9445, bem como objetos pessoais (cartão bancário, CLRV do veículo, uma CNH e conjunto de chaves com chaveiro).

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 139, em 26/5/2022.

Foi apresentada resposta à acusação às fls. 171/172, reservando-se o direito de manifestação oportuna sobre o mérito.

Ratificado o recebimento, designou-se audiência de instrução (fls. 183/186), oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público reiterou os termos da pretensão acusatória. Com relação à pena, na primeira fase requereu seja a pena exasperada em razão da crueldade com que praticado o delito e consequências aos familiares da vítima. Na segunda fase, a despeito da confissão, não deve ser compensada com a reincidência,

com fixação de regime fechado de cumprimento. A defesa, por memoriais (fls. 295/303), sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação. No mais, que o réu "não teve qualquer conduta volitiva direcionada à ilicitude", pois estava sob efeito de drogas havia 4 (quatro) dias, aplicando-se o art. 26 do CP. É o relatório.

De acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Nos casos em que a violência resulta em morte da vítima, o art. 157, § 3º, II, do CP disciplina figura específica, conhecida por latrocínio: "[S]e durante a prática do roubo, em virtude da violência empreendida pelo agente, advier a morte - dolosa ou mesmo culposa - da vítima, poderemos iniciar o raciocínio correspondente ao crime de latrocínio, consumado ou tentado [...]. Diz-se complexo o crime quando numa mesma figura típica há a fusão de dois ou mais tipos penais. É o caso, por exemplo, do delito de roubo, em que à subtração da coisa alheia móvel também é adicionada a violência à pessoa ou a grave ameaça. Nesse tipo, vislumbramos pelo menos três figuras que, de forma isolada, são previstas pela lei penal: a subtração (art. 155), a violência à pessoa (art. 129) e a ameaça (art. 147). Nesse caso, consuma-se o crime quando o agente preenche o tipo penal levando a efeito as condutas que, unidas, formam a unidade complexa. Tomando, ainda, o exemplo do delito de roubo, somente poderemos concluir pela sua consumação quando, aliada à violência ou à grave ameaça, o agente tiver conseguido subtrair a coisa alheia móvel. Caso contrário, isto é, embora o agente tenha feito uso de violência ou grave ameaça, se não obtiver sucesso no que diz respeito à subtração da coisa, o delito permanecerá tão somente tentado. Pela definição fornecida, podemos concluir, também, que o latrocínio, sendo uma modalidade qualificada do delito de roubo (art. 157, § 3º, II, do CP), é um crime complexo. Poderíamos afirmar que esse crime permaneceria na fase do conatus se não fossem preenchidos todos os elementos que o compõem, vale dizer, a subtração da coisa alheia móvel, mais o resultado morte" (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal - Vol. 2. Disponível em: Grupo GEN, (19th edição). Grupo GEN, 2022, p. 601/602).

No caso concreto, a materialidade é extraída do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/10), autos de exibição e apreensão (fls. 28/32), autos de reconhecimento (fls. 37 e 95), relatório final da Autoridade Policial (fls. 113/120), laudo pericial do local dos fatos (fls. 133/138), laudo de exame necroscópico (fls. 128/132), e depoimentos prestados em sede policial e judicial. Rogério Jun Tsutiya, policial civil, disse no sábado recebeu informação de que suspeito Laivosier estaria com carro suspeito (corsa de cor prata); em seguida tomou conhecimento de cadáver próximo ao local em que acusado reside; soube se tratar de taxista Josiais; após diligências, concluíram que se tratava do veículo conduzido por Laivosier; denúncia anônima de que veículo estava abandonado em uma rua; foi ao local, nas proximidades localizaram; encontraram senhora que reside em frente, a qual informou que carro havia sido abandonado e "rapaz novo" desceu e deixou telefone e documento de outro veículo corsa, o qual descobriram se tratar do corsa que estava na garagem da casa da vítima; local em que carro estava fica uma casa acima da residência do acusado; soube que outra equipe da polícia civil o havia abordado em sua residência e encontrado objetos pertencentes à vítima; familiares de Laivosier reconheceram faca encontrada no corpo da vítima; em princípio negou, mas posteriormente confessou; é conhecido dos meios policiais desde quando menor de idade.

Eduardo José Gonzales, policial civil, narrou que equipe compareceu ao local do delito, área de mata; localizaram corpo de pessoa masculino, amarrado, com cinto na garganta, amordaçado com pano na boca e faca empunhada no pescoço; alguns populares disseram que viram veículo cinza que dispensou o corpo; em atividade de campo, receberam denúncia anônima sobre abandono de veículo com características semelhantes; no local, moradora Isaura informou que pessoa havia deixado carro, documento de veículo e se identificado como Josias; após diligências, conseguiram

chegar até a residência do acusado; mostrada a faca, irmã reconheceu como sendo de sua casa; franquearam entrada, e foram localizados pertences da vítima; após a realização da prisão, de início não confessou, mas depois o fez, dizendo que subtraiu os bens para comprar drogas; irmã mencionou que pela manhã o acusado compareceu com a vítima, ainda viva, inclusive mencionou que achava que eram amigos, e saíram.

Aline Patrícia Pessoa da Silva, prima do acusado, informou que no dia dos fatos estava saindo de casa para tomar café na casa da mãe; algum tempo depois o primeiro chamou a mãe para pedir cigarro; depoente deu-lhe o cigarro; disse que havia pegado um carro por conta de dívida e ofereceu; não se interessou, mas fizeram trocas de pneus; pagou R\$ 100,00; um tempo depois soube que carro era roubado; procurou a delegacia.

Alessandra Aparecida de Oliveira Lopes, companheira do acusado, relatou que recebeu ligação dele por volta de 3h, do celular da vítima; informou que havia pegado carro e não teria queixa de roubo; na manhã, esclareceu que pegou o carro de Josias, foi até sua casa, ficou andando com a vítima, "depois fez o que fez"; contou que matou a vítima com facada no pescoço; confessou o crime; sabe que tentou vender roda do carro da vítima para Patrícia; "ele tava muito afundado no crack", já foi internado em clínica de recuperação, ficou cerca de um mês.

Lavoisier Aparecido Lopes, genitor do acusado, expôs que esposa reconheceu carro que filho estava andando e comentou que era "coisa pesada", produto de roubo; foi para igreja e quando voltou soube que bem havia sido subtraído; família colaborou com os policiais; encontraram documentos da vítima em sua casa.

Jeremias de Souza Santos, filho da vítima, informou que o pai trabalhava como taxista há muitos anos; trabalhava no período noturno; tinha um carro Corsa 2010, cor prata; depoente foi até a delegacia retirar o veículo; fato impactou família de forma negativa; ninguém esperava; filho já ficou internado em clínica de recuperação; "ele sempre dava um jeito de sair"; da última vez, comunidade da igreja pagou a clínica; desde os 12 (doze) anos já "vem dando esses problemas".

Aline Patrícia Pessoa da Silva, irmã do acusado, atestou que na noite dos fatos, por volta das 2h30, genitores estavam dormindo; irmão chamou, atendeu, entrou; Josias ficou no carro (estava no volante); acusado pegou algumas roupas e saiu; depois souberam que dentro das roupas estava a faca de cozinha; reconheceu a pessoa que estava em sua casa como sendo a vítima; policiais mostraram a faca e reconheceu como pertencente à cozinha da casa; usuário de drogas, acredita que todo dia; não sabe se foi internado; no dia dos fatos estava alterado.

Isaura Francischini Ruth de Oliveira afirmou que uma pessoa encostou o carro em frente à sua casa, bateu palma e perguntou-lhe se podia deixá-lo ali; respondeu que sim; tirou o documento do carro, mostrou, e pediu caneta e papel para anotar telefone; percebeu que suas mãos "estavam cheias de graxa"; não se lembra do horário, mas no período da tarde; carro era prata; ficou sabendo que documento não era dele, porque cerca de uma hora depois "a polícia bateu lá...na minha casa...e perguntou se eu tinha visto quem colocou o carro ali"; a pessoa mostrou um documento à depoente, o qual posteriormente veio a saber que pertencia à vítima; policial mostrou-lhe foto e em um primeiro momento achou que não fosse o acusado, mas na delegacia concluiu que se tratava da mesma pessoa que levou o carro até sua casa.

A autoria é inequívoca e recai sobre o acusado.

Em sede policial disse: "quanto aos fatos não me recordo de muita coisa, pois estava drogado, porém confesso que teria roubado o carro do taxista, e alucinado pela droga matei a vítima com uma facada".

Ouvido em juízo, reiterou a confissão. Expôs: "não tenho como questionar um fato verídico"; "caiu" no vício das drogas há cerca de 10 (dez) anos; começou a roubar; "roubava todos os dias"; "foi piorando minha situação"; ficava vários dias sob efeito de drogas; começou a praticar roubos com uso de faca; "no momento da loucura eu simplesmente...eu não pensava, eu fazia"; lembra que pegou o taxi, estava na cidade de Várzea Paulista; já havia subtraído chocolates de um supermercado; "os últimos cinco reais que eu tinha pra passagem, comprei a última pedra"; "já era meia noite, eu não tinha mais nada pra roubar"; entrou no taxi, e se lembra apenas

de ter falado endereço da casa; não sabe como chegou ao ponto de tirar uma vida; "não foi eu, foi um monstro"; lembra que no caminho foi bebendo pinga; não se recorda de ter anunciado o roubo; última clínica que foi internado foi a "Nova Visão"; passava por acompanhamento psiquiátrico no CRAS [CAPS]; está passando por acompanhamento no presídio, usando medicamentos para controle de abstinência. A tese exculpatória não convence. O art. 28, II, do CP é expresso ao consignar que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, adotando a teoria da actio libera in causa, ou seja, "os casos em que alguém, no estado de não imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever" (QUEIROZ, Narcélio de. Teoria da "actio libera in causa" e outras teses, p. 37).

Ademais, não há qualquer indício de que seja inimputável (art. 26 do CP), pontuando que "em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa" (STJ, HC 33401/RJ).

Em reforço: "APELAÇÃO - Roubo majorado - Indeferimento de diligência desnecessária, já que ausente qualquer indício de inimputabilidade do réu pelo vício em entorpecentes - Provas reunidas que foram suficientes à comprovação da autoria e materialidade do crime - Réu que admitiu o delito, em ambas as sedes - Confissão que se encontra corroborada pelos demais elementos probatórios reunidos - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500193-22.2020.8.26.0104; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)".

Desta forma, sendo a confissão consentânea com a prova oral produzida, e uma vez que tanto sua oitiva em juízo quanto a documentação médica apresentada às fls. 267/269, 277/279 e 283 não indicarem prejuízo à capacidade cognitiva, bem como por não ter a defesa requerido a instauração de incidente de insanidade mental, prova produzida em seu favor (vg. STF, HC n. 133.078), a condenação é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao que dispõe o art. 59 do CP, o laudo pericial de fls. 128/132 demonstra a gravidade da violência empreendida contra a vítima, reforçado pelas fotografias constantes no laudo do local dos fatos (fls. 133/138), pelas quais se vislumbra que estava amarrada nas mãos e pernas, amordaçada, com uma faca empunhada em seu pescoço, sem qualquer possibilidade de reação aos golpes fatais, sendo o caso de exasperar a pena na terça parte em razão das circunstâncias do delito e sua reprovabilidade muito além da abstração do tipo, fixando-se a pena-base em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, nos moldes do tema 585 do STJ, a confissão (art. 65, III, "d", do CP) é compensada pela reincidência (art. 61, I, do CP), com acréscimo de 1/6 da pena em razão de ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, "h", do CP) (fl. 129), ajustada a reprimenda para 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

Nada a deliberar na terceira fase, fixando-se a pena definitiva em 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

O regime inicial de cumprimento é o fechado, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, tanto em razão da reincidência quanto da prática de delito mediante violência contra pessoa. O valor unitário do dia-multa é mantido no mínimo legal.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar LAVOISIER APARECIDO LOPES JÚNIOR como incurso no art. 157, § 3º, do CP à pena de 31 (trinta e

um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Nega-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, adotando-se os fundamentos de fls. 72/73, aos quais se acresce a presente condenação e a constatação de que o delito foi praticado com grave violência, além de sua reincidência específica em delito patrimonial.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF/1988; b) oficie-se ao IIRGD; c) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pela réu, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA